

0001354-82.2016.8.26.0266

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... 714, 3º Vara de Itanhaém, crime de tráfico, autos n. 0000703-78.2019.8.26.0158). Se por um lado resultaria imprestável sua utilização para efeitos de reincidência e de antecedentes criminais, por outro, obviamente indica não possuir o réu conduta social adequada. Fica a reprimenda, portanto, exasperada em 1/6.

A personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001354-82.2016.8.26.0266 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 25/05/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001354-82.2016.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVINO MATHIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS PARA SENTENÇA.

LEANDRO ALVINO MATHIAS, já qualificado nos autos, foi denunciado e posteriormente pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 513/519).

Processo em ordem, nesta data foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular. Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu que o réu praticou o crime de homicídio simples, na forma privilegiada, prevista no art. 121, §1º, do CP.

Passo, pois, a individualizar a pena do réu de acordo com o critério trifásico previsto no artigo 68, caput, do Código Penal.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal.

O acusado é possuidor de antecedentes criminais, na medida em que o acusado ostenta condenação definitiva, embora já afastada pelo período depurador, conforme certificado à fl. 711 (1º Vara Criminal da Barra Funda, proc. nº 0044282-42.2001.8.26.0050 , condenação pelo crime de roubo). Assim, majoro a pena em 1/6.

A conduta social do acusado da mesma forma ressuma reprovável. E isso porque, segundo se infere dos autos, ostenta condenação criminal posterior ao crime ora apreciado (fl. 714, 3º Vara de Itanhaém, crime de tráfico, autos n. 0000703-78.2019.8.26.0158). Se por um lado resultaria imprestável sua utilização para efeitos de reincidência e de antecedentes criminais, por outro, obviamente indica não possuir o réu conduta social adequada. Fica a reprimenda, portanto, exasperada em 1/6.

A personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias devem ser considerados são próprios à espécie. As consequências devem ser consideradas normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias, aplico a pena base ao réu em 08 anos de reclusão.

Ausente quaisquer agravantes. Presente, por outro lado, atenuante da confissão espontânea, conforme verificado na presente solenidade, atenuo a pena até seu mínimo legal.

Ausentes, ainda, causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do CP, diminuo a pena em 1/3, na medida em que relevante o valor moral reconhecido pelos Jurados em quesito específico.

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 04 anos de reclusão.

Face ao quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime aberto (art.33, §2º, alínea 'c', do Código Penal).

Considerando o tempo de pena aplicada e o fato de ter sido cometido o delito mediante violência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44 do Código Penal), ou então a suspensão condicional de sua execução (art. 77 do Código Penal).

Ante o exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, e, ainda, em obediência ao soberano veredicto dos senhores jurados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado LEANDRO ALVINO MATHIAS, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicialmente aberto. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do art. 121, §1º, do Código Penal.

Sem custas, ante a hipossuficiência financeira ora reconhecida.

Por ter sido condenado por crime de que se livra solto, em virtude da fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e, principalmente, por não estarem mais presentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme art. 387, §1º, do mesmo diploma, se por outro não estiver preso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los” (in: Código de Processo Penal Comentado, 8. Ed, 2008, p. 691).

Transitada em julgado, adote-se as seguintes medidas:

- I) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- II) Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- III) I-se o acusado para audiência admonitória;
- IV) Forme-se o processo de execução para cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada.

Publicada em Sessão Plenária, saem os presentes intimados. Registre-se.

Itanhaém, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA